

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7339/2537

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล จีง ป้อ ไซ้

ค้า เหล็ก

โจทก์

บริษัท ภัทร ประกันภัย จำกัด

จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 861, มาตรา 868

สัญญาที่โจทก์ทำกับจำเลยมีข้อตกลงว่าจำเลยจะจ่ายเงินจำนวนหนึ่งให้แก่โจทก์ในกรณีที่มีวินาศภัยดังที่ระบุไว้เกิดขึ้น และโจทก์ตกลงจะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่จำเลย จึงเป็นสัญญาประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 สัญญาประกันภัยที่โจทก์กับจำเลยทำไว้ต่อกันมีชื่อเรียกว่าOPENCOVER เพื่อคุ้มครองการขนส่งทางทะเลสำหรับสินค้าที่โจทก์สั่งซื้อจากต่างประเทศโดยโจทก์มีหน้าที่ต้องแจ้งรายละเอียดของสินค้าที่สั่งซื้อทุกครั้งให้จำเลยทราบเพื่อให้จำเลยคำนวณเบี้ยประกันภัย ซึ่งโจทก์จะแจ้งจำเลยหลังจากสินค้าที่สั่งซื้อถูกขนลงเรือประมาณ 2 ถึง 4 สัปดาห์ จำเลยรับชำระเบี้ยประกันภัยไว้ทุกครั้ง และออกใบรับรองตามสัญญาประกันภัยให้โดยมิได้มีการทำสัญญาประกันภัยใหม่ และจำเลยไม่คำนึงว่าขณะโจทก์ชำระเบี้ยประกันภัยสินค้าในเรือจะมีอยู่หรือเรือที่ขนส่งสินค้าจมทะเลไปแล้วสัญญาประกันภัยดังกล่าวจึงเป็นสัญญาประกันภัยแบบคุ้มครองตลอดที่ให้ความคุ้มครองแก่สินค้าของโจทก์ที่ขนส่งทางทะเลทุกเที่ยวโดยอัตโนมัติ

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ทำสัญญาประกันภัยคุ้มครองตลอด (OPEN COVER) กับ จำเลย เพื่อให้คุ้มครองความเสียหายที่เกิดจากการขนส่งเหล็กแผ่นม้วนทางทะเลและมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 9 กันยายน 2524 ตลอดไปจนกว่าจะบอกเลิกสัญญา โจทก์ซื้อเหล็กแผ่นม้วนรีดด้วยความร้อนจากบริษัทจีเอสอี เย็นเนอร์ลีสตีล เอ็กซ์พอร์ต จำกัด และแจ้งให้จำเลยทราบถึงการส่งสินค้าเหล็กแผ่นม้วนดังกล่าวเพื่อจ่ายเบี้ยประกันภัยให้จำเลยตามสัญญาประกันภัยคุ้มครองตลอด จำเลยออกไปรับรองตามสัญญาประกันภัยคุ้มครองตลอด (OPEN COVER CERTIFICATE) เพื่อคุ้มครองเหล็กแผ่นม้วนที่ส่งมาโดยเรือมารีเนอร์ 2 ให้โจทก์รวม 4 ฉบับ รวมเป็นเงินซึ่งเอาประกันภัยจำนวน 59,164,636.14 บาท แต่เรือมารีเนอร์ 2 ที่บรรทุกเหล็กแผ่นม้วนของโจทก์ได้จมลงในทะเลแดงทำให้เหล็กแผ่นม้วนเสียหายทั้งหมด โจทก์จึงแจ้งให้จำเลยทราบ และมีหนังสือเรียกร้องให้จำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนตามจำนวนเงินที่เอาประกันภัยซึ่งระบุไว้ในใบรับรองตามสัญญาประกันภัยคุ้มครองตลอด แต่จำเลยเพิกเฉย ขอให้บังคับจำเลยชำระค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 59,164,636.14 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 10 มิถุนายน 2528 เป็นต้นไป

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้ทำสัญญาประกันภัยคุ้มครองตลอดให้แก่โจทก์ หนังสือโอเพ่นคัฟเวอร์ตามฟ้องเป็นเพียงเอกสารที่ให้สิทธิลูกค้าผู้ได้รับเอกสารดังกล่าวมีสิทธิแจ้งแถลงไขขอทำสัญญาประกันภัยสินค้าของตนกับจำเลยได้ในภายหลังเป็นคราว ๆ ไป ไม่ใช่สัญญาประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองแก่สินค้าโจทก์ตลอดเวลา หรือคุ้มครองความเสียหายในภัยที่เกิดขึ้นก่อนมีการแจ้งแถลงไขเรือมารีเนอร์ 2 จมลงในทะเลแดงเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2528 แต่โจทก์มาแจ้งแถลงไขขอทำสัญญาประกันภัยต่อจำเลยวันที่ 26 เมษายน 2528 สัญญาประกันภัยจึงไม่เกิดขึ้นเพราะในขณะแจ้งแถลงไขนั้นสินค้าเหล็กแผ่นม้วนของโจทก์ที่จะเอาประกันภัยไม่ได้มีอยู่แล้ว สัญญาประกันภัยจึงไม่เกิดขึ้น สัญญาประกันภัยและใบรับรองประกันภัยจึงตกเป็น

โมฆะ จำเลยไม่ต้องรับผิดชอบและหากจะต้องรับผิดชอบก็ไม่เกินวงเงิน 50,000,000 บาท
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยชำระเงินจำนวน 50,000,000 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 11มิถุนายน 2528 เป็นต้นไปจนกว่า
จะชำระเสร็จแก่โจทก์ คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ปัญหาในชั้นฎีกามีว่า เอกสารหมาย จ.7เป็นสัญญาประกัน
ภัยตามกฎหมายที่สามารถให้ความคุ้มครองแก่สินค้าเหล็กแผ่นม้วนของโจทก์ที่
ขนส่งทางทะเลทุกเที่ยวได้โดยอัตโนมัติหรือไม่ และหนังสือรับรองการประกันภัย
สินค้าเหล็กแผ่นม้วน 4 ฉบับที่จำเลยออกให้โจทก์ตามเอกสารหมาย จ.47 ถึง จ.50
เป็นโมฆะหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่า เอกสารหมาย จ.7 เป็นสัญญาที่จำเลยตกลง
จะใช้เงินจำนวนหนึ่งให้แก่โจทก์ในกรณีที่มีวินาศภัยดังที่ระบุไว้เกิดขึ้น และโจทก์
ตกลงจะจ่ายเบี้ยประกันภัยให้แก่จำเลยสัญญาดังกล่าวมีลักษณะครบถ้วนตามที่
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 861 บัญญัติไว้ จึงเป็นสัญญาประกันภัย
ตามกฎหมาย ซึ่งข้อเท็จจริงได้ความว่า หลังจากโจทก์ทำสัญญาประกันภัยตามเอก
สารหมายจ.7 กับจำเลยแล้ว โจทก์สั่งซื้อสินค้าเหล็กแผ่นม้วนจากต่างประเทศปีละ
หลายเที่ยวเรือและชำระเบี้ยประกันภัยสำหรับสินค้าดังกล่าวแก่จำเลยทุกครั้ง โดย
โจทก์จะแจ้งรายละเอียดสินค้าที่สั่งซื้อให้จำเลยทราบเพื่อคำนวณเบี้ยประกันภัยหลัง
จากสินค้าถูกขนส่งเรือประมาณ 2 สัปดาห์ ถึง 1 เดือน ซึ่งจำเลยก็รับชำระเบี้ย

ประกันภัยไว้ทุกครั้งและออกใบรับรองตามสัญญาประกันภัยคุ้มครองตลอดให้โจทก์ โดยมีได้คำนึงว่าขณะโจทก์ชำระเบี้ยประกันภัยสินค้าในเรือจะมีอยู่หรือเรือจมทะเลไปแล้ว โดยที่จำเลยมิได้ทำสัญญาประกันภัยใหม่กับโจทก์ สัญญาประกันภัยตามเอกสารหมายเลข ๖.๗ จึงเป็นสัญญาประกันภัยแบบคุ้มครองตลอด ที่ให้ความคุ้มครองแก่เหล็กแผ่นม้วนของโจทก์ที่ขนส่งทางทะเลทุกเที่ยวโดยอัตโนมัติรวมทั้งเหล็กแผ่นม้วนพิพาทที่ขนส่งลงเรือมารีเนอร์ ๒ ที่จมทะเลด้วย ฎีกาจำเลยที่พยายามแปลความหมายสัญญาตามเอกสารหมายเลข ๖.๗ เป็นสัญญาที่ให้สิทธิโจทก์ที่จะขอทำสัญญาประกันภัยสินค้าของโจทก์กับจำเลยได้ในภายหน้าเป็นคราว ๆ ไป ฟังไม่ขึ้น และเมื่อข้อเท็จจริงตามปัญหานี้ฟังได้ดังกล่าว ปัญหาตามฎีกาจำเลยที่ว่า หนังสือรับรองการประกันภัยตามเอกสารหมายเลข ๖.๔๗ ถึง ๖.๕๐ เป็นโมฆะเพราะทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไม่ได้มีอยู่จริงหรือได้สูญสิ้นไปก่อนแล้ว หรือในขณะที่โจทก์แจ้งแถลงไขเอาประกันภัยนั้นภัยที่จะเอาประกันภัยได้เกิดขึ้นก่อนเอาประกันภัยหรือไม่จึงไม่จำต้องวินิจฉัยอีกต่อไป เพราะการวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวจะมีผลเปลี่ยนแปลงแห่งคดีก็ต่อเมื่อศาลฎีกาฟังว่าสัญญาประกันภัยตามเอกสารหมายเลข ๖.๗ มิใช่สัญญาประกันภัยคุ้มครองตลอดตามข้อต่อสู้ของจำเลยเท่านั้น ฎีกาจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(ปราโมทย์ ขพานนท์-นิเวศน์ คำทอง-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ